

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

1 zpráva

Miroslav Kučera, advokát <kucera@mk-advokat.cz>

14. ledna 2024 v 23:05

Komu: sekretariat@pravoteplice.cz

Kopie: M B <miroslavbrozek@gmail.com>

Vážený pane kolego,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že jsem převzal zastoupení Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s. (dále jen "klient") a současně níže reagovat na Vámi zaslanou žádost o svolání shromáždění delegátů ze dne 27. prosince 2023.

Ačkoli klient není jakkoli povinen reagovat na Vaše opakované výzvy a žádosti, pro odstranění pochybností a v rámci vstřícnosti a zachování transparentnosti sděluji, že shromáždění delegátů ve Vámi požadovaných intencích svoláno určitě nebude, a to zejména z následující důvodů:

1. Jaromír Pivoňka, Ing. Marek Vaniš ani Gustav Vlach nejsou v tuto chvíli členy klienta, tj. jejich žádosti a přání jsou pro klienta zcela irelevantní; všem třem členství v klientovi zaniklo a není mi známo, že by snad existoval jakýkoli právně relevantní důvod, které by potvrzoval opak. Různé domněnky a přesvědčení dotyčných osob o tom, že jejich členství nezaniklo, není pro klienta jakkoli relevantní a nemůže obstát, čehož jste si jistě sám dobře vědom, tedy klient nemůže jinak, než jakýmkoli výzvám těchto osob nevyhovět.
2. Žádost ostatních osob, podepsaných na Vámi přiloženém podpisovém archu, je rovněž zcela irelevantní, neboť seznam těchto osob nekoresponduje se seznamem členů klienta, zahrnuje osoby, které členy klienty nikdy nebyly a nejsou, jejich identifikace je neúplná, u podpisu není uvedeno datum, podpisový arch není pevně spojen s konkrétní žádostí a tedy není zcela zřejmé, zda dotyčné osoby vůbec věděli, k jaké konkrétní žádosti se jejich podpis vztahuje apod.

Vámi zaslaná žádost tedy nemůže být v žádném případě považována za žádost ve smyslu čl. 5 odst. 4 stanov klienta, a takové žádosti se bohužel ani neblíží. Nejedná se pouze o formální nedostatky (kterých obsahuje hned několik), ale zcela zásadní je absence oprávnění dotyčných osob takovou žádost klientovi adresovat s výhledem na kýžené účinky.

Nejsem si vědom, na kolik máte objektivní přehled o klientovi a na kolik pouze plníte pokyny svých klientů (Vaniše, Pivoňky a Vlacha), kteří se snaží parazitovat na mém klientovi a protiprávním způsobem jej ovládnout, nicméně **minimálně od chvíle doručení této odpovědi na Vaši žádost dotyčné osoby nemají dobrou víru v jimi avizovaný další postup a klient se v případě jejich uskutečnění bude bránit všemi dostupnými prostředky, které mu právní řád umožňuje. Důrazně tedy doporučuji, aby se dále nepokoušeli protiprávně svolávat shromáždění delegátů, nevstupovali ani žádným jiným způsobem neužívali nemovitě věci, které oprávněně užívá můj klient apod.**

Některé kroky vůči dotyčným osobám již byly klientem avizovány a příslušná řízení v uplynulých dnech byla zahájena, některé další budou následovat. Lze pouze doporučit, aby Vaši klienti situaci dále nezhoršovali ku svému neprospěchu, neboť jakékoli jejich další protiprávní jednání jim situaci pouze zhorší.

Zdvořile Váš žádám, aby další komunikaci směrem k mému klientovi byla adresována k mým rukám - vyhneme se tím tak i případnému pokračování Vašeho jednání vůči mému klientovi, které lze důvodně považovat za jednání v rozporu s etickým kodexem ČAK.

Současně si dovoluji požádat, nechť jsou jakékoli další žádosti či výzvy relevantnější než ty dosavadní - pokud byl např. pan Vlach prokazatelně vyzván k uhrazení členských příspěvků a zcela jednoznačně upozorněn na důsledek jejich neuhrazení a následně jeho členství v souladu se stanovami klienta zaniklo, pak Vaše reakce s tvrzením o absenci takového poučení je skutečně nehodná dalšího komentáře (nechť si prosím pan Vlach pozorněji přečte doručenou výzvu, jistě tam to upozornění na důsledky nezaplacení najde).

Závěrem uvádím, že shromáždění delegátů bude předsedou klienta svoláno v souladu se stanovami a právními předpisy a všichni příslušný delegáti budou o termínu a místě jeho konání řádně a včas informováni.

S pozdravem

Miroslav Kučera



Mgr. Miroslav Kučera
advokát

777 686 200 | kucera@mk-advokat.cz

Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov